



20/08/2026

Número: **0014397-22.2026.8.17.2001**

Classe: **Procedimento Comum Cível**

Órgão julgador: **Seção A da 3ª Vara Cível da Capital**

Última distribuição : **20/02/2026**

Valor da causa: **R\$ 4.384,95**

Assuntos: **Reajuste contratual**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **SIM**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes	Advogados
CRISTIANE DE OLIVEIRA CARVALHO 03677627494 (AUTOR(A))	
	THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS (ADVOGADO(A))
ELISSANDRO BRAZ DA SILVA (AUTOR(A))	
	THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS (ADVOGADO(A))
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A (RÉU)	
	YASMIN BREHMER HANDAR (ADVOGADO(A))

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
251187197	20/08/2026 11:04	Contestação	Contestação

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ DE DIREITO DA SEÇÃO A DA 3ª VARA
CÍVEL DA CAPITAL DE RECIFE/PE.



PROCESSO Nº 0014397-22.2026.8.17.2001

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 29.309.127/0001-79, com sede na Avenida Doutor Chucri Zaidan, s/no, Torre B, Empreendimento EZ Towers, 6º, 7º, 8º, 9º, 16º, 20º e 23º andar, Vila São Francisco, São Paulo/SP, CEP 04711- 130, por intermédio de sua advogada ao final subscrita, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, nos autos do processo em epígrafe, ajuizada por **CRISTIANE DE OLIVEIRA CARVALHO e outros**, apresentar

CONTESTAÇÃO

pelos fatos e fundamentos a seguir delineados.

BRASÍLIA SÃO PAULO ARACAJU RECIFE

juridico@seixasadv.com

seixasadv.com



I – BREVE SÍNTESE DA DEMANDA

Trata-se de ação por meio da qual a parte autora pretende questionar a natureza e os reajustes incidentes sobre contrato de plano de saúde coletivo empresarial celebrado com a AMIL, ao argumento de que o vínculo contemplaria apenas quatro beneficiários pertencentes ao mesmo núcleo familiar.

Sustenta a demandante que o contrato, embora formalmente coletivo empresarial, caracterizaria o denominado “falso coletivo”, razão pela qual pretende sua equiparação, desde a origem, a plano individual ou familiar, com a consequente aplicação dos percentuais de reajuste anual autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para os contratos individuais/familiares.

Alega, ainda, que as mensalidades teriam sofrido reajustes superiores aos índices estabelecidos pela ANS para planos individuais e sustenta que, caso aplicados os percentuais por ela considerados corretos, a mensalidade global deveria corresponder a R\$ 1.754,16.

Ao final, requer, dentre outras providências, a equiparação do contrato à modalidade individual/familiar, a substituição dos reajustes aplicados pelos índices divulgados pela ANS para essa modalidade, a revisão das mensalidades, a restituição da quantia que afirma ter pago em excesso, indicada em R\$ 4.384,95, além das diferenças que eventualmente venham a ser pagas no curso do processo.

Todavia, as pretensões formuladas não merecem prosperar.

II – DA NATUREZA COLETIVA EMPRESARIAL DO CONTRATO E DA IMPOSSIBILIDADE DE SUA AUTOMÁTICA DESCARACTERIZAÇÃO

O ponto central da demanda consiste na tentativa de descaracterizar a natureza coletiva empresarial do contrato simplesmente em razão do reduzido número de beneficiários e da existência de vínculo familiar entre eles.

A pretensão, contudo, não pode ser acolhida de maneira automática.

O contrato objeto da demanda foi celebrado por **pessoa jurídica**, TEC

BRASÍLIA SÃO PAULO ARACAJU RECIFE



BRAZ REFRIGERAÇÃO COMERCIAL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA., enquadrando-se na modalidade coletiva empresarial. A própria parte autora reconhece que a contratação foi realizada por intermédio da pessoa jurídica e que os beneficiários foram incluídos no contrato empresarial.

O simples fato de o contrato possuir número reduzido de vidas não é suficiente, isoladamente, para transformar sua natureza jurídica em plano individual ou familiar.

Os planos coletivos empresariais possuem regime jurídico próprio e são expressamente admitidos pela regulamentação da saúde suplementar, inclusive quando contratados por microempresas e pequenas empresas e quando possuem número reduzido de beneficiários.

Aliás, a própria regulamentação da ANS estabelece disciplina específica para contratos coletivos com menos de 30 beneficiários, determinando sua inclusão em agrupamento para fins de cálculo do reajuste anual. A existência dessa disciplina específica demonstra que o número reduzido de vidas **não implica, por si só, inexistência ou invalidade do contrato coletivo empresarial.**

A tese autoral parte da equivocada premissa de que todo contrato coletivo composto por poucas vidas deve necessariamente ser convertido em contrato individual/familiar. Não existe, entretanto, regra geral que autorize semelhante conclusão apenas com base em critério quantitativo.

O reconhecimento excepcional de contrato coletivo atípico depende da análise concreta das circunstâncias da contratação, não podendo decorrer exclusivamente da quantidade de beneficiários.

Admitir o contrário significaria alterar judicialmente a modalidade contratual livremente celebrada entre as partes e submetê-la a regime jurídico diverso daquele existente quando da contratação.

Assim, ausente demonstração suficiente de fraude ou de atuação ilícita da operadora na formação do vínculo, deve ser preservada a natureza coletiva empresarial do contrato.

BRASÍLIA SÃO PAULO ARACAJU RECIFE

juridico@seixasadv.com

seixasadv.com



III – DO MÉRITO

III.1 – DO REGIME JURÍDICO DOS REAJUSTES DOS PLANOS COLETIVOS –
INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DOS ÍNDICES DA ANS DESTINADOS AOS PLANOS
INDIVIDUAIS/FAMILIARES

Também não procede a pretensão de substituir automaticamente os reajustes incidentes sobre o contrato pelos índices anuais divulgados pela ANS para planos individuais e familiares.

Os contratos coletivos empresariais submetem-se a sistemática distinta daquela aplicável aos contratos individuais.

Nos planos individuais e familiares, a operadora depende da autorização da ANS para aplicação do percentual máximo de reajuste anual. Nos contratos coletivos, por outro lado, inexistente a mesma sistemática de prévia autorização do índice pela Agência Reguladora, sendo os reajustes submetidos às disposições contratuais e às normas específicas aplicáveis à modalidade.

A própria inicial reconhece a existência do regime de **agrupamento de contratos**, aplicável aos planos coletivos com menos de 30 beneficiários. Tal mecanismo existe justamente para promover maior diluição do risco e estabelecer percentual uniforme para contratos integrantes do mesmo agrupamento.

Não há, portanto, fundamento jurídico para simplesmente transportar ao contrato coletivo empresarial os índices fixados pela ANS para modalidade contratual diversa.

A comparação isolada entre o percentual aplicado ao contrato coletivo e aquele divulgado pela ANS para contratos individuais não demonstra, por si só, abusividade.

Isso porque se trata de regimes distintos de formação de preço e reajuste, razão pela qual a mera circunstância de o percentual de um contrato coletivo superar o índice anual dos planos individuais não conduz automaticamente à conclusão de que houve cobrança ilícita.

Para afastar os reajustes contratualmente incidentes seria necessária efetiva demonstração de irregularidade concreta na metodologia empregada, não

BRASÍLIA SÃO PAULO ARACAJU RECIFE

juridico@seixasadv.comseixasadv.com

sendo suficiente a elaboração unilateral de cálculos pela parte autora tomando como parâmetro índices pertencentes a modalidade contratual distinta.

III.2 – DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES

A parte autora procura demonstrar a suposta abusividade mediante comparação entre os reajustes incidentes no contrato e os percentuais divulgados pela ANS para planos individuais e familiares.

Ocorre que essa comparação, isoladamente considerada, não constitui prova de cobrança abusiva.

A abusividade não pode ser presumida exclusivamente porque determinado reajuste coletivo é superior ao índice estabelecido para outra espécie contratual. É necessário verificar o regime do contrato, as regras regulatórias aplicáveis, o agrupamento no qual está inserido e os critérios utilizados para composição do reajuste.

A própria regulamentação da ANS admite expressamente a existência de reajustes específicos para contratos coletivos e disciplina a metodologia aplicável aos contratos com menos de 30 beneficiários.

Nesse contexto, os cálculos apresentados na inicial foram construídos a partir da premissa de que o contrato deveria, desde sua origem, ser tratado como individual/familiar. Trata-se justamente da questão controvertida nestes autos e, portanto, não pode a conclusão pretendida pela autora ser utilizada como premissa para demonstrar o alegado excesso.

A tabela unilateralmente elaborada, segundo a qual a mensalidade deveria corresponder atualmente a R\$ 1.754,16, não demonstra que este seja efetivamente o valor contratualmente devido. O montante decorre apenas da substituição dos índices efetivamente incidentes pelos índices que a própria autora entende aplicáveis.

Assim, inexistindo demonstração inequívoca de ilegalidade, deve ser preservada a sistemática contratual e regulatória própria do plano coletivo empresarial.

BRASÍLIA SÃO PAULO ARACAJU RECIFE

juridico@seixasadv.com

seixasadv.com



III.3 – DA IMPOSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO OU CONVERSÃO COMPULSÓRIA DO CONTRATO PARA PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR

A parte autora pretende que a AMIL seja compelida a equiparar ou migrar o contrato empresarial para a modalidade individual/familiar, preservando as mesmas condições e coberturas originalmente contratadas.

O pedido não encontra respaldo contratual ou regulatório.

As modalidades coletiva empresarial e individual/familiar possuem estruturas jurídicas, atuariais e comerciais distintas, não sendo possível determinar judicialmente a criação de produto diverso daquele efetivamente contratado.

A pretensão implicaria verdadeira reformulação compulsória da relação contratual, obrigando a operadora a manter produto sob regime distinto daquele originalmente pactuado e submetendo-o a regras de formação de preço que não integraram a contratação.

A intervenção judicial nos contratos de assistência à saúde deve preservar o equilíbrio econômico-financeiro e atuar apenas diante de efetiva demonstração de ilegalidade ou abusividade, não sendo possível substituir integralmente a modalidade contratual por outra apenas porque esta se apresenta economicamente mais favorável à parte contratante.

Por essa razão, deve ser rejeitado o pedido de equiparação ou migração compulsória do contrato.

III.4 – DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES

A parte autora pretende a restituição de R\$ 4.384,95, quantia que afirma corresponder aos valores pagos em excesso nos últimos três anos, além de diferenças eventualmente pagas durante a tramitação do processo.

O pedido é consequência direta da tese de que deveriam ter sido aplicados ao contrato coletivo os índices autorizados pela ANS para os planos individuais/familiares.

Afastada essa premissa, inexistente qualquer indébito a ser restituído.

Os pagamentos decorreram das mensalidades emitidas no âmbito de

BRASÍLIA SÃO PAULO ARACAJU RECIFE



contrato coletivo empresarial vigente, inexistindo demonstração suficiente de cobrança sem fundamento contratual ou regulatório.

Ademais, a memória apresentada pela autora é unilateral e construída mediante substituição retroativa dos índices incidentes por outros pertencentes a modalidade diversa de contratação, não sendo suficiente para comprovar crédito líquido e certo contra a operadora.

Desse modo, não demonstrado pagamento indevido, deve ser integralmente rejeitado o pedido de restituição.

Subsidiariamente, na remota hipótese de reconhecimento de alguma diferença, eventual restituição deverá ocorrer **de forma simples**, limitada aos valores efetivamente comprovados e observada a prescrição aplicável, vedado qualquer enriquecimento sem causa.

III.5 – DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

Igualmente não estão preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela pretendida.

A probabilidade do direito não está demonstrada, uma vez que a controvérsia envolve justamente a natureza jurídica do contrato e a regularidade dos reajustes, matérias que demandam análise aprofundada do instrumento contratual e do regime regulatório aplicável.

Não se pode, em cognição sumária, presumir que o contrato empresarial seja fraudulento ou determinar sua imediata submissão às regras dos planos individuais/familiares.

Também não há fundamento para fixação provisória da mensalidade em R\$ 1.754,16, pois o valor foi obtido mediante cálculo unilateral elaborado pela própria parte autora e parte da premissa controvertida de que deveriam incidir retroativamente os índices dos planos individuais.

A medida pretendida possui evidente impacto sobre o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e antecipa praticamente todos os efeitos do provimento final, inclusive mediante alteração da modalidade contratual.

A alegação genérica de dificuldade financeira para manutenção das mensalidades tampouco constitui fundamento suficiente para alteração judicial do preço contratado.

Dessa forma, requer-se o **indeferimento da tutela de urgência** ou, caso já tenha sido deferida, sua **revogação**, diante da ausência dos requisitos

BRASÍLIA SÃO PAULO ARACAJU RECIFE



III.6 – DA NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA, CASO SE ENTENDA NECESSÁRIA A ANÁLISE DA METODOLOGIA DOS REAJUSTES

Caso este D. Juízo entenda necessária a análise específica da composição dos reajustes incidentes sobre o contrato, a controvérsia não pode ser solucionada mediante simples comparação matemática entre os percentuais do contrato coletivo e aqueles divulgados pela ANS para planos individuais.

A discussão acerca da metodologia de formação dos reajustes possui conteúdo eminentemente técnico e atuarial.

Assim, subsidiariamente, caso não seja desde logo reconhecida a improcedência da pretensão, requer a Ré que eventual análise da regularidade dos reajustes seja realizada mediante **prova técnica/pericial atuarial**, permitindo-se a adequada verificação da metodologia, dos critérios regulatórios e do agrupamento de contratos pertinente, vedando-se a simples substituição dos percentuais por índices de modalidade contratual diversa sem a necessária análise técnica.

III.7 – DA IMPUGNAÇÃO À INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS DA PROVA

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não ocorre automaticamente.

Sua aplicação pressupõe a presença dos requisitos legais e não exonera a parte autora do dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

No presente caso, compete à demandante demonstrar os fatos que fundamentariam a alegada fraude na contratação, bem como a efetiva abusividade dos reajustes questionados.

A inversão do ônus probatório não pode servir para presumir verdadeira a tese de que todo contrato empresarial com reduzido número de beneficiários constitui “falso coletivo”, tampouco para transformar a operadora em responsável por provar fato negativo.

Por isso, eventual distribuição dinâmica do ônus probatório deverá observar as peculiaridades de cada fato controvertido e o disposto no art. 373 do CPC.

BRASÍLIA SÃO PAULO ARACAJU RECIFE

juridico@seixasadv.com

seixasadv.com



IV – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer a Amil:

- a) seja julgada totalmente improcedente a presente demanda, reconhecendo-se a validade da natureza coletiva empresarial do contrato e afastando-se a pretensão de sua equiparação ou migração compulsória para plano individual/familiar;
- b) seja reconhecida a inaplicabilidade automática dos índices anuais divulgados pela ANS para planos individuais/familiares ao contrato coletivo empresarial discutido nos autos, afastando-se o pedido de revisão das mensalidades para o valor unilateralmente indicado pela parte autora;
- c) seja julgado improcedente o pedido de restituição da quantia de R\$ 4.384,95, bem como de quaisquer diferenças referentes às prestações vencidas ou vincendas, diante da ausência de demonstração de pagamento indevido;
- d) seja indeferido o pedido de tutela de urgência ou, caso já concedida, seja a medida revogada, diante da ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC;
- e) subsidiariamente, caso se entenda necessária a apuração da regularidade da metodologia dos reajustes, seja determinada a realização de prova pericial atuarial, afastando-se qualquer substituição automática pelos índices dos planos individuais sem prévia análise técnica;
- f) subsidiariamente, na eventual hipótese de reconhecimento de valores pagos indevidamente, que eventual restituição seja realizada de forma simples, limitada aos valores efetivamente comprovados e ao período não atingido pela prescrição;
- g) seja afastada a inversão automática do ônus da prova, observando-se a regra do art. 373 do CPC e as peculiaridades dos fatos controvertidos;

BRASÍLIA SÃO PAULO ARACAJU RECIFE



h) seja a parte autora condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 85 do Código de Processo Civil, ressalvada eventual gratuidade de justiça deferida;

i) protesta a Ré pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente prova documental suplementar, pericial atuarial e demais provas que se mostrarem necessárias ao deslinde da controvérsia.

Termos em que pede deferimento.
(Local e data da assinatura eletrônica)

YASNIN BREHMER HANDAR

OAB/DF Nº 64.819

OAB/PR Nº 97.751

OAB/AP Nº 5.448

OAB/SE Nº 1.754^a

OAB/SP Nº 53.5137

BRASÍLIA SÃO PAULO ARACAJU RECIFE

juridico@seixasadv.com

seixasadv.com

